

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

6º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a frase em conformidade com a regência do verbo “consistir”.

- (A) A tarefa dos plantonistas consiste em registrar toda ocorrência.
- (B) A tarefa dos plantonistas consiste com registrar toda ocorrência.
- (C) A tarefa dos plantonistas consiste a registrar toda ocorrência.
- (D) A tarefa dos plantonistas consiste por registrar toda ocorrência.
- (E) A tarefa dos plantonistas consiste para registrar toda ocorrência.

Gabarito: A - Consistir, no sentido de “ser constituído de/resumir-se”, rege a preposição “em”.

02. Em “Para sermos aprovados, estudamos todos os dias”, a forma verbal “sermos” está no

- (A) gerúndio
- (B) infinitivo flexionado
- (C) particípio
- (D) presente do subjuntivo
- (E) futuro do presente

Gabarito: B - “Sermos” é o infinitivo do verbo “ser” flexionado na primeira pessoa do plural.

03. Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos.

- (A) quartel, justiça, medo
- (B) lealdade, justiça, medo
- (C) lealdade, justiça, praça
- (D) soldado, farda, praça
- (E) lealdade, farda, medo

Gabarito: B - Substantivos abstratos nomeiam sentimentos, qualidades ou noções: lealdade, justiça e medo.

04. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente.

- (A) As equipes saíram à procura de testemunhas do acidente.
- (B) As equipes saíram à procurar testemunhas do acidente.
- (C) As equipes saíram a procura de testemunhas do acidente.
- (D) As equipes foram à pedir ajuda às testemunhas do acidente.
- (E) As equipes pediram ajuda à várias testemunhas do acidente.

Gabarito: A - “À procura de” é locução prepositiva feminina e exige crase. Não há crase diante de verbo nem diante de “várias”.

05. Em “Entreguei-lhe o documento”, o pronome “lhe” é

- (A) pronome possessivo
- (B) pronome demonstrativo
- (C) pronome pessoal oblíquo átono
- (D) pronome relativo
- (E) pronome de tratamento

Gabarito: C - “Lhe” é pronome pessoal do caso oblíquo, átono, complemento indireto do verbo.

06. Assinale a frase em que o verbo haver está flexionado conforme a norma-padrão.

- (A) Houveram muitas reclamações sobre o horário.
- (B) Não houveram feridos na ocorrência.
- (C) Havia muitos recrutas aguardando no pátio.
- (D) Havia chegado ao posto os novos recrutas.
- (E) Havia chegado ao posto os novos recrutas.

Gabarito: D - Como auxiliar, haver concorda com o sujeito (“os novos recrutas”). Como sinônimo de existir, é impessoal e fica no singular.

07. Assinale a alternativa pontuada corretamente.

- (A) Chegando ao posto o guarda, registrou a ocorrência.
- (B) Chegando, ao posto o guarda registrou a ocorrência.
- (C) Chegando ao posto, o guarda registrou a ocorrência.
- (D) Chegando ao posto o guarda registrou, a ocorrência.
- (E) Chegando ao posto; o guarda, registrou a ocorrência.

Gabarito: C - A oração reduzida de gerúndio anteposta é seguida de vírgula; as demais separam termos inseparáveis.

08. Qual reescrita mantém o sentido de “Embora o treinamento fosse exaustivo, os guardas o concluíram”?

- (A) O treinamento era exaustivo porque os guardas o concluíram.
- (B) Se o treinamento fosse exaustivo, os guardas o concluiriam.
- (C) Como o treinamento era exaustivo, os guardas o concluíram.
- (D) O treinamento era exaustivo; ainda assim, os guardas o concluíram.
- (E) O treinamento era exaustivo, por isso os guardas o concluíram.

Gabarito: D - “Embora” exprime concessão (oposição inesperada), correspondente a “ainda assim”. As demais invertem a relação para causa, condição ou consequência.

09. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “Quando o chamado chegou à central, _____ duas horas que a equipe aguardava ordens.”

- (A) fizeram
- (B) fariam
- (C) fazia
- (D) fazem
- (E) faziam

Gabarito: C - Fazer indicando tempo decorrido é impessoal; fica no singular e, aqui, no pretérito imperfeito, em harmonia com “chegou”.

10. Assinale a frase em conformidade com a regência nominal.

- (A) O valor da multa é equivalente com dois salários mínimos.
- (B) O valor da multa é equivalente de dois salários mínimos.
- (C) O valor da multa é equivalente a dois salários mínimos.
- (D) O valor da multa é equivalente por dois salários mínimos.
- (E) O valor da multa é equivalente em dois salários mínimos.

Gabarito: C - “Equivalente” rege a preposição “a”.

11. Em “Depois de tanto investimento, o empresário deu com os burros n’água”, a expressão destacada significa

- (A) fracassou
- (B) viajou
- (C) adoeceu
- (D) mudou-se
- (E) enriqueceu

Gabarito: A - “Dar com os burros n’água” é expressão idiomática que significa fracassar.

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “_____ a ronda foi suspensa? _____ choveu muito, mas muitos ainda não sabem _____.”

- (A) Por quê - Porque - por quê
- (B) Por que - Por que - porquê
- (C) Porque - Por que - porquê
- (D) Por que - Porque - por quê
- (E) Porquê - porque - por que

Gabarito: D - “Por que” inicia pergunta; “porque” introduz a resposta (causa); “por quê” vem no fim da frase, antes de pausa.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Um plantão começa às 22h40min e termina às 6h15min do dia seguinte. A duração desse plantão é de

- (A) 7 h 25 min
- (B) 7 h 35 min
- (C) 7 h 45 min
- (D) 8 h 25 min
- (E) 8 h 35 min

Gabarito: B - De 22h40min até 24h são 1h20min; somando 6h15min, obtém-se 7h35min.

14. Uma impressora produz 45 páginas em 3 minutos. Nesse mesmo ritmo, o tempo necessário para imprimir 270 páginas é de

- (A) 30 minutos
- (B) 20 minutos
- (C) 18 minutos
- (D) 24 minutos
- (E) 15 minutos

Gabarito: C - Diretamente proporcional: $270 \cdot 3 / 45 = 18$ minutos.

15. Um capital de R\$ 1.200,00 foi aplicado a juros simples, à taxa de 18% ao ano, por 2 anos e 6 meses. O montante ao final do período foi de

- (A) R\$ 1.836,00
- (B) R\$ 1.692,00
- (C) R\$ 1.548,00
- (D) R\$ 1.740,00
- (E) R\$ 1.416,00

Gabarito: D - Juros: $1.200 \cdot 0,18 \cdot 2,5 = 540$. Montante: $1.200 + 540 = 1.740$.

16. O número de atendimentos realizados por uma equipe em seis dias foi: 14, 9, 21, 17, 12 e 30. A mediana desses valores é

- (A) 14
- (B) 16,5
- (C) 15,5
- (D) 17
- (E) 17,2

Gabarito: C - Em ordem: 9, 12, 14, 17, 21, 30. Como são seis valores, a mediana é $(14 + 17) \div 2 = 15,5$.

17. Um preço sofreu dois aumentos sucessivos, de 20% e de 25%. O aumento acumulado sobre o preço inicial foi de

- (A) 45%
- (B) 50%
- (C) 52,5%
- (D) 55%
- (E) 48%

Gabarito: B - $1,20 \cdot 1,25 = 1,50$, isto é, aumento de 50%.

18. De um salário de R\$ 2.500,00, uma pessoa gastou 22% com moradia e 18% com alimentação. O valor que restou após esses gastos foi de

- (A) R\$ 1.900,00
- (B) R\$ 1.250,00
- (C) R\$ 1.500,00
- (D) R\$ 1.100,00
- (E) R\$ 1.000,00

Gabarito: C - Gastos: 40% do salário. Restam 60%: $0,60 \cdot 2.500 = 1.500$.

19. Um capital de R\$ 3.000,00 é aplicado a juros simples, à taxa de 2% ao mês, durante 8 meses. O valor dos juros obtidos é de

- (A) R\$ 160,00
- (B) R\$ 480,00
- (C) R\$ 560,00
- (D) R\$ 496,80
- (E) R\$ 420,00

Gabarito: B - $J = C \cdot i \cdot t = 3.000 \cdot 0,02 \cdot 8 = 480$.

20. O resultado de $(2/3 + 1/4) \div (5/6)$ é

- (A) 11/10
- (B) 55/72
- (C) 7/10
- (D) 11/12
- (E) 13/10

Gabarito: A - $2/3 + 1/4 = 11/12$; dividir por $5/6$ equivale a multiplicar por $6/5$: $11/12 \cdot 6/5 = 11/10$.

INFORMÁTICA

21. No Word 2016, para mudar a orientação da página de retrato para paisagem, o usuário deve acessar a guia Layout e usar o comando

- (A) Orientação.
- (B) Recuo.
- (C) Colunas.
- (D) Tema.
- (E) Hifenização.

Gabarito: A - O comando Orientação, no grupo Configurar Página, alterna entre retrato e paisagem.

22. No Excel 2016, o resultado da fórmula =ARRED(7,846;2) é

- (A) 7,84.
- (B) 7,85.
- (C) 7,9.
- (D) 7,8.
- (E) 8.

Gabarito: B - ARRED(7,846;2) arredonda para duas casas decimais, resultando em 7,85.

23. No PowerPoint 2016, as Anotações (notas do orador) são utilizadas para

- (A) registrar lembretes de fala, não vistos pelo público no slide.
- (B) aplicar efeitos de movimento aos objetos do slide.
- (C) compactar as imagens existentes na apresentação.
- (D) definir o tempo de exibição de cada transição.
- (E) alterar o tema visual de todos os slides.

Gabarito: A - As anotações ficam sob o slide e servem de apoio ao apresentador.

24. O OneDrive é um serviço

- (A) de correio eletrônico oferecido pela empresa Google.
- (B) de proteção contra vírus e outras ameaças.
- (C) de edição de imagens que acompanha o Windows.
- (D) de videoconferência oferecido pela empresa Google.
- (E) de armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft.

Gabarito: E - O OneDrive é o armazenamento em nuvem da Microsoft.

25. No Google Drive, ao compartilhar um arquivo e atribuir a um usuário a permissão de Leitor, esse usuário poderá

- (A) editar livremente o conteúdo do arquivo.
- (B) sugerir alterações diretamente no texto.
- (C) transferir a propriedade do arquivo a terceiros.
- (D) apenas visualizar o arquivo, sem poder editá-lo.
- (E) excluir o arquivo do Drive do proprietário.

Gabarito: D - Leitor apenas visualiza; Comentador comenta; Editor altera o arquivo.

ATUALIDADES

26. A característica da universalidade dos direitos humanos significa que esses direitos

- (A) valem somente para os cidadãos do Estado que os reconhece expressamente em suas leis e em sua constituição.
- (B) pertencem a todas as pessoas, sem distinção de nacionalidade, sexo, raça, religião ou condição social.
- (C) podem ser suspensos livremente pelo governante em tempos de crise política ou econômica.
- (D) aplicam-se apenas a pessoas maiores de idade e plenamente capazes para os atos da vida civil.
- (E) dependem da contribuição financeira do indivíduo ao Estado, por meio de tributos.

Gabarito: B - A universalidade afirma que os direitos humanos são inerentes à condição humana, e não concessão de um Estado.

27. O art. 1º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união

- (A) facultativa dos Estados, que podem dela se retirar por meio de plebiscito realizado em seu próprio território.
- (B) de unidades que podem declarar secessão por maioria dos votos de seus eleitores.
- (C) temporária das regiões, renovável a cada eleição presidencial realizada no país.
- (D) entre a União e os Municípios, sem a participação dos Estados na Federação.
- (E) indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito.

Gabarito: E - O art. 1º fala em união indissolúvel, o que veda a secessão de qualquer ente federado.

28. Conforme o art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é

- (A) direito reservado aos contribuintes que pagam tributos específicos destinados à segurança.
- (B) responsabilidade apenas dos Municípios, que a exercem com recursos exclusivamente próprios.
- (C) dever exclusivo do cidadão, que deve prover por conta própria a sua proteção pessoal.
- (D) dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- (E) atribuição exclusiva das forças policiais, sem qualquer participação da sociedade ou dos demais órgãos públicos na prevenção.

Gabarito: D - O art. 144 define a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. A polícia rodoviária federal destina-se, na forma da lei, ao

- (A) patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
- (B) patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- (C) exercício das funções de polícia marítima e de fronteiras.
- (D) policiamento ostensivo das rodovias estaduais e municipais.
- (E) exercício, com exclusividade, da polícia judiciária da União.

Gabarito: B - O art. 144, § 2º, destina a polícia rodoviária federal ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

30. Segundo a Constituição Federal, a lei penal não retroagirá,

- (A) salvo para proteger a vítima.
- (B) salvo em caso de crime hediondo.
- (C) salvo para beneficiar o réu.
- (D) salvo por decisão do Ministério Público.
- (E) salvo se editada por lei complementar.

Gabarito: C - O art. 5º, XL, admite a retroatividade da lei penal apenas para beneficiar o réu.

31. Conforme o art. 29 da Constituição Federal, a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores faz-se para mandato de

- (A) quatro anos, por eleição indireta realizada pela Câmara Municipal.
- (B) cinco anos, com data fixada por cada Município.
- (C) dois anos, permitida a recondução ilimitada.
- (D) quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo em todo o País.
- (E) seis anos, mediante pleito direto realizado em cada Estado.

Gabarito: D - O art. 29, I, prevê mandato de quatro anos, em pleito direto e simultâneo realizado em todo o País.

32. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário

- (A) indenização prévia e em dinheiro, em qualquer hipótese.
- (B) direito de recusar o uso, salvo ordem judicial prévia.
- (C) restituição do bem, sem direito a reparação por danos.
- (D) prazo de trinta dias para impugnar o ato administrativo.
- (E) indenização ulterior, se houver dano.

Gabarito: E - O art. 5º, XXV, prevê o uso da propriedade particular em iminente perigo público, com indenização ulterior se houver dano.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Pelo caput do art. 6º do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), o porte de arma de fogo em todo o território nacional é

- (A) proibido, salvo para os casos previstos em legislação própria e para as categorias que a lei enumera.
- (B) livre a qualquer cidadão maior de idade que possua registro regular da arma em seu nome, independentemente de outros requisitos legais.
- (C) permitido a todos, exceto a quem tenha antecedentes criminais registrados nos últimos cinco anos.
- (D) proibido de forma absoluta, sem qualquer exceção prevista em lei para agentes públicos.
- (E) permitido a quem apresente simples declaração de necessidade, sem exame de requisitos.

Gabarito: A - O art. 6º estabelece a regra da proibição do porte, com exceções legais, entre elas categorias de agentes de segurança pública.

34. Se houver redução da população apurada em censo ou estimativa oficial do IBGE, o Estatuto determina que a guarda municipal

- (A) terá o efetivo reduzido por decreto municipal no prazo de noventa dias, sem direito a ajuste posterior.
- (B) será extinta por lei estadual, passando seus servidores a integrar os quadros da Polícia Militar.
- (C) deverá exonerar de imediato, sem processo, os servidores que excederem o novo limite populacional.
- (D) terá preservado o efetivo existente, que deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal.
- (E) perderá a autorização para o porte de arma de fogo até a realização do censo seguinte.

Gabarito: D - O parágrafo único do art. 7º garante a preservação do efetivo existente, a ser ajustado nos termos de lei municipal.

35. O Município pode criar órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo como princípios norteadores

- (A) os princípios da hierarquia e da disciplina militares, aplicados à corporação.
- (B) as diretrizes de ensino do Comando do Exército Brasileiro.
- (C) as regras do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar.
- (D) os princípios mínimos de atuação mencionados no art. 3º do Estatuto.
- (E) as normas do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado.

Gabarito: D - O art. 12 faculta ao Município criar o órgão de formação, com os princípios do art. 3º como norteadores.

36. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deve ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em

- (A) portaria da Senasp.
- (B) lei federal.
- (C) resolução do Conselho Nacional de Justiça.
- (D) decreto estadual.
- (E) lei municipal.

Gabarito: E - O § 2º do art. 15 remete à lei municipal a definição do percentual mínimo para o sexo feminino.

37. A Lei nº 13.060/2014 determina que os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública devem incluir

- (A) apenas treinamento de tiro com munição letal, em caráter facultativo.
- (B) conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não letais.
- (C) disciplinas voltadas exclusivamente à investigação criminal.
- (D) instruções sobre uso de instrumentos não letais somente para oficiais.
- (E) carga horária de defesa pessoal, vedado o ensino de equipamentos.

Gabarito: B - O art. 3º exige conteúdo programático nos cursos de formação e capacitação que habilite ao uso dos instrumentos não letais.

38. A atuação preventiva da guarda municipal na segurança das unidades de ensino municipal tem como finalidade colaborar com a implantação da

- (A) fiscalização ideológica do conteúdo curricular.
- (B) aplicação de sanções disciplinares aos estudantes.
- (C) disciplina de caráter militar nas escolas.
- (D) gestão pedagógica das unidades de ensino.
- (E) cultura de paz na comunidade local.

Gabarito: E - O art. 5º, XVIII, fala em ações preventivas na segurança escolar para colaborar com a implantação da cultura de paz.

39. Ao atender um cidadão que procura a guarda municipal para relatar um problema, a postura mais adequada ao serviço público é

- (A) atender primeiro quem for conhecido do agente, para manter boas relações.
- (B) ignorar relatos que não envolvam crime, por não serem atribuição do órgão.
- (C) usar linguagem técnica e fechada, evitando ser compreendido pelo público.
- (D) cobrar do cidadão a comprovação de sua identidade antes de ouvi-lo.
- (E) tratar a pessoa com urbanidade, ouvi-la com atenção e orientá-la com clareza, sem discriminação.

Gabarito: E - O atendimento deve ser cortês, atencioso, claro e imparcial, em respeito ao princípio da impessoalidade e à dignidade do cidadão.

40. Quanto ao estabelecimento das políticas de segurança pública e defesa social, a Lei nº 13.675/2018 prevê que compete

- (A) aos Municípios estabelecer a PNSPDS, devendo a União e os Estados seguir as diretrizes por eles fixadas, sem que a União edite normas gerais sobre o tema.
- (B) exclusivamente aos Estados estabelecer a PNSPDS, dispensados o DF e os Municípios de terem políticas próprias.
- (C) à União estabelecer a PNSPDS, cabendo aos Estados, ao DF e aos Municípios estabelecer suas políticas, observadas as diretrizes da política nacional.
- (D) ao Poder Judiciário estabelecer a PNSPDS, cabendo aos demais Poderes e entes apenas executá-la fielmente.
- (E) às guardas municipais estabelecer a PNSPDS, por serem os órgãos mais próximos da população atendida.

Gabarito: C - Nos termos do art. 3º, a União estabelece a PNSPDS e os demais entes estabelecem suas respectivas políticas, observadas as diretrizes nacionais.

DIREITO PENAL

41. Insultar um guarda municipal em serviço, em sua presença e em razão da função, configura o crime de

- (A) resistência.
- (B) desobediência.
- (C) calúnia contra funcionário público.
- (D) desacato.
- (E) denúncia caluniosa.

Gabarito: D - O art. 331 pune desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

42. Um condenado primário (não reincidente) recebeu pena de 6 anos de reclusão. Considerando apenas a quantidade da pena, o Código Penal admite que ele comece a cumpri-la em regime

- (A) semiaberto.
- (B) fechado, obrigatoriamente.
- (C) aberto, pois é primário.
- (D) domiciliar, em qualquer hipótese.
- (E) fechado ou aberto, à escolha do réu.

Gabarito: A - Pelo art. 33, § 2º, b, o não reincidente com pena superior a 4 e não superior a 8 anos poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

43. Um agente disparou arma de fogo contra a vítima no dia 10 de março; ela foi socorrida e faleceu no dia 5 de abril, em razão dos ferimentos. Para o Código Penal, considera-se praticado o crime

- (A) em 5 de abril, data em que ocorreu o resultado morte e se consumou o crime.
- (B) em 10 de março ou 5 de abril, conforme a escolha do juiz do caso concreto.
- (C) em 5 de abril, data do reconhecimento oficial do óbito pela autoridade.
- (D) em 10 de março, momento da ação, ainda que o resultado ocorra depois.
- (E) em 10 de março apenas para a tentativa, e em 5 de abril para o homicídio.

Gabarito: D - O art. 4º adota a teoria da atividade: o crime se considera praticado no momento da ação ou omissão.

44. Uma agente que tem o dever legal de enfrentar determinado perigo, em razão do cargo que ocupa, quer invocar o estado de necessidade. Segundo o Código Penal, ela

- (A) pode alegá-lo sempre que o perigo for atual e grave para a vida.
- (B) pode alegá-lo, mas com redução de pena de um sexto a um terço.
- (C) não pode alegá-lo, pois tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
- (D) pode alegá-lo desde que o perigo tenha sido provocado por terceiro.
- (E) pode alegá-lo apenas se estiver fora do horário de serviço.

Gabarito: C - O art. 24, § 1º, veda a alegação de estado de necessidade a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. A audiência de custódia, prevista no art. 310 do CPP e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, consiste em

- (A) apresentar o preso ao juiz, com defensor e Ministério Público, para controlar a legalidade da prisão.
- (B) julgar o mérito da acusação logo após o flagrante, aplicando de imediato a pena cabível.
- (C) ouvir o ofendido para decidir se a ação penal será pública ou privada, conforme o caso.
- (D) interrogar as testemunhas de acusação antes do recebimento da denúncia.
- (E) reunir delegado e promotor para decidir, em conjunto, se a denúncia será oferecida.

Gabarito: A - A audiência de custódia leva o preso rapidamente ao juiz, com defesa e Ministério Público, para verificar a legalidade e a necessidade da prisão, não para julgar o mérito.

46. Salvo disposição em contrário, o ofendido decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer em seis meses, contados do dia em que

- (A) vier a saber quem é o autor do crime.
- (B) o crime foi praticado.
- (C) o inquérito policial foi instaurado.
- (D) o laudo pericial foi concluído.
- (E) a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público.

Gabarito: A - O art. 38 do CPP conta o prazo decadencial de seis meses do dia em que o ofendido sabe quem é o autor do crime.

47. Um sequestrador mantém uma vítima em cárcere privado, crime de natureza permanente. Nos termos do CPP, nessa situação o agente se encontra em flagrante delito

- (A) apenas se for perseguido, logo após o início da privação da liberdade da vítima.
- (B) somente durante as primeiras 24 horas seguintes ao início da conduta criminoso.
- (C) somente enquanto a polícia ainda não tiver tomado conhecimento do crime praticado.
- (D) apenas no instante em que o agente iniciou a privação da liberdade da vítima.
- (E) enquanto não cessar a permanência, mesmo que a conduta tenha começado há dias.

Gabarito: E - Segundo o art. 303 do CPP, nas infrações permanentes o agente é considerado em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

48. Segundo a Lei nº 9.099/1995, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de

- (A) homicídio culposo e infanticídio.
- (B) lesão corporal seguida de morte.
- (C) lesões corporais graves e gravíssimas.
- (D) roubo e extorsão.
- (E) lesões corporais leves e lesões culposas.

Gabarito: E - O art. 88 da Lei nº 9.099/1995 condiciona à representação a ação penal por lesões corporais leves e lesões culposas.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, os crimes nele definidos são de ação penal

- (A) pública condicionada à representação da pessoa idosa.
- (B) pública incondicionada.
- (C) privada subsidiária da pública, apenas.
- (D) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.
- (E) privada, dependente de queixa da vítima.

Gabarito: B - O art. 95 declara que os crimes do Estatuto são de ação penal pública incondicionada.

- 50.** Em ocorrência de desentendimento entre vizinhos, sem indício de crime, o guarda municipal que atua de forma pacificadora deve
- (A) impor um acordo e aplicar multa pela desavença.
 - (B) afastar-se, pois conflito entre particulares não lhe diz respeito.
 - (C) dar razão a quem acionou a guarda municipal.
 - (D) conduzir ambos à delegacia para registrar a desavença, ainda que não haja indício de crime ou de infração administrativa.
 - (E) ouvir ambos com imparcialidade e respeito, estimulando o diálogo e orientando sobre os meios legais de solução.

Gabarito: E - A atuação preventiva e pacificadora exige imparcialidade, escuta de ambas as partes e orientação, sem prejulgamento nem medidas abusivas.

- 51.** Quanto às reservas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que, no transporte coletivo urbano, devem ser reservados

- (A) 15% dos assentos e que, nos estacionamentos, a lei local deve reservar 10% das vagas.
- (B) 10% dos assentos e que, nos estacionamentos, a lei local deve reservar 5% das vagas.
- (C) 5% dos assentos e que, nos estacionamentos, a lei local deve reservar 10% das vagas.
- (D) 20% dos assentos e que, nos estacionamentos, a lei local deve reservar 2% das vagas.
- (E) 25% dos assentos e que, nos estacionamentos, a lei local deve reservar 5% das vagas.

Gabarito: B - O art. 39, § 2º, reserva 10% dos assentos, e o art. 41 assegura 5% das vagas de estacionamento, nos termos da lei local.

- 52.** A Lei nº 7.716/1989 define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de

- (A) raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
- (B) idade, deficiência, opinião ou local de residência.
- (C) orientação política, escolaridade ou profissão.
- (D) raça, cor, gênero, idade ou condição social.
- (E) classe econômica, filiação política, time de futebol ou nível de escolaridade.

Gabarito: A - O art. 1º da Lei 7.716/1989 alcança a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

- 53.** No Estatuto da Pessoa com Deficiência, desenho universal é a

- (A) norma técnica aplicável somente ao transporte coletivo urbano.
- (B) adaptação de espaços e serviços já existentes, feita por meio de projeto específico para uso exclusivo de pessoas com deficiência.
- (C) reserva de vagas em edifícios públicos para pessoas com mobilidade reduzida.
- (D) tecnologia destinada à comunicação de pessoas com deficiência visual.
- (E) concepção de produtos e serviços utilizáveis por todos, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.

Gabarito: E - O art. 3º, II, define desenho universal como concepção utilizável por todas as pessoas, sem adaptação ou projeto específico.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

- 54.** Segundo o Anexo I do CTB, o obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção, é a

- (A) calçada.
- (B) refúgio.
- (C) ilha.
- (D) faixa de domínio.
- (E) passagem de nível.

Gabarito: C - Ilha é o obstáculo físico na pista destinado à ordenação dos fluxos em interseção.

55. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui, segundo o art. 167 do CTB,

- (A) infração média, punida com multa.
- (B) infração leve, punida com advertência por escrito.
- (C) infração gravíssima, punida com multa e suspensão do direito de dirigir.
- (D) infração grave, punida com multa.
- (E) infração média, punida com multa e retenção do veículo.

Gabarito: D - O art. 167 classifica como grave a infração, com penalidade de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. O poder disciplinar da Administração Pública autoriza punir

- (A) somente pessoas que não tenham nenhum vínculo com o poder público ou com seus órgãos.
- (B) os particulares que descumpram obrigações assumidas em contratos privados entre si.
- (C) exclusivamente os crimes definidos no Código Penal, em lugar da esfera administrativa.
- (D) qualquer cidadão que infrinja norma de convívio social em via pública ou em local aberto ao público em geral.
- (E) servidores e outras pessoas com vínculo especial com a Administração que cometam infrações funcionais.

Gabarito: E - O poder disciplinar apura infrações e aplica sanções a quem tem vínculo específico com a Administração, mediante processo com ampla defesa.

57. Na esfera federal, o controle externo da administração é exercido pelo

- (A) Banco Central, com o auxílio do Tesouro Nacional e da Receita Federal.
- (B) Conselho Nacional de Justiça, com o auxílio dos Tribunais Regionais Federais.
- (C) Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
- (D) Presidente da República, com o auxílio da Casa Civil e dos Ministérios.
- (E) Supremo Tribunal Federal, com o auxílio do Ministério Público da União.

Gabarito: C - O art. 71 da CF dispõe que o controle externo é do Congresso, auxiliado pelo TCU.

58. De acordo com a Lei nº 12.527/2011, quanto aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público,

- (A) o motivo só é dispensado quando o pedido é feito por servidores públicos.
- (B) é obrigatório o registro do motivo para análise prévia pelo setor jurídico.
- (C) o órgão pode negar o pedido se o motivo apresentado não lhe parecer relevante.
- (D) o requerente deve apresentar justificativa detalhada por escrito, sob pena de indeferimento.
- (E) são vedadas quaisquer exigências a respeito deles.

Gabarito: E - O art. 10, § 3º, proíbe exigir os motivos do pedido de informações de interesse público.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Um usuário, que nunca havia sido condenado por porte de drogas para consumo pessoal, recebeu as medidas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a curso educativo. Pela Lei nº 11.343/2006, o prazo máximo de aplicação dessas medidas, para o agente não reincidente, é de

- (A) 5 (cinco) meses.
- (B) 2 (dois) meses.
- (C) 3 (três) meses.
- (D) 8 (oito) meses.
- (E) 12 (doze) meses.

Gabarito: A - O art. 28, § 3º, fixa o máximo de 5 meses; o prazo de 10 meses (§ 4º) vale apenas em caso de reincidência.

60. Para a configuração do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), é necessário que o disparo ocorra em lugar habitado, em suas adjacências ou em via pública, desde que

- (A) resulte lesão corporal em alguma pessoa.
- (B) essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.
- (C) seja efetuado durante o período noturno.
- (D) a arma utilizada seja de uso restrito.
- (E) o agente seja o proprietário da arma.

Gabarito: B - O art. 15 ressalva expressamente que o disparo não pode ter por finalidade a prática de outro crime; não se exige resultado lesivo nem condição especial da arma ou do agente.

GABARITO FINAL

01 - A	02 - B	03 - B	04 - A	05 - C	06 - D
07 - C	08 - D	09 - C	10 - C	11 - A	12 - D
13 - B	14 - C	15 - D	16 - C	17 - B	18 - C
19 - B	20 - A	21 - A	22 - B	23 - A	24 - E
25 - D	26 - B	27 - E	28 - D	29 - B	30 - C
31 - D	32 - E	33 - A	34 - D	35 - D	36 - E
37 - B	38 - E	39 - E	40 - C	41 - D	42 - A
43 - D	44 - C	45 - A	46 - A	47 - E	48 - E
49 - B	50 - E	51 - B	52 - A	53 - E	54 - C
55 - D	56 - E	57 - C	58 - E	59 - A	60 - B